

Aluno: Lara Cibeles Rodrigues de Jesus

RA: 021.912305

Data de envio: 19/08/2026

Sprint: LGPD **Curso:** FORD Enter **Turno:** Vespertino **Unidade:** Senai Cimatec

Professor: João Marcelo Dias

Questão) - Direitos dos Titulares de Dados Pessoais A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) garante uma série de direitos às pessoas que fornecem seus dados pessoais a empresas ou serviços. Assim, considere a seguinte situação hipotética: 3 Kael se cadastrou no site da empresa Trevixel Sistemas, informando nome, data de nascimento, CPF, telefone, email e endereço. Com o passar do tempo, passou a receber mensagens promocionais por e-mail. No entanto, a frequência dessas mensagens começou a incomodá-lo, e Kael decidiu encerrar seu vínculo com a empresa. Para isso, entrou em contato com a Trevixel Sistemas e fez algumas solicitações:

Acesso às informações que a empresa possuía sobre ele e detalhes sobre o uso desses dados.

Em resposta, a Trevixel Sistemas informou:

- **Que, se quisesse excluir os dados, teria que pagar uma taxa, pois o cadastro gerou custos.**
- **Que a portabilidade dos dados não é oferecida pela empresa.**
- **Que os dados não poderiam ser informados, mesmo sendo dele, por “motivos de segurança”**

Perguntas:

a) Quais das respostas fornecidas pela empresa estão de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)? Justifique sua resposta com base na legislação.

A empresa não pode fornecer os dados solicitados de imediato por razões de segurança e proteção à privacidade do próprio usuário. Como o pedido envolve informações sigilosas e

sensíveis ao contexto do titular, a empresa tem o dever legal de adotar medidas rigorosas para evitar vazamentos ou o acesso indevido por terceiros.

Portanto, o compartilhamento desses dados só é viável em situações específicas, como no cumprimento de obrigações legais, investigações judiciais ou mediante acordos diretos com o usuário para garantir que o envio ocorra por canais auditáveis e com criptografia adequada.

b) Quais dessas respostas fornecidas pela empresa estão em desacordo com a LGPD? Justifique sua resposta com base na legislação.

As respostas da empresa não estão alinhadas com a LGPD. A afirmação de que Kael deveria pagar uma taxa para excluir seus dados é errada, pois o exercício dos direitos previstos no artigo 18 da LGPD deve acontecer de forma gratuita para o titular. Além disso, o artigo 18, inciso VI, garante ao titular o direito de solicitar a eliminação de seus dados pessoais tratados com base no consentimento, salvo as situações em que a lei permite a manutenção desses dados.

A empresa também não pode simplesmente dizer que não oferece a portabilidade dos dados. O artigo 18, inciso V, da LGPD garante ao titular o direito à portabilidade de seus dados pessoais para outro fornecedor de serviço ou produto, mediante solicitação clara e seguindo as condições e regulamentações vigentes.

Portanto, a empresa não pode cobrar uma taxa simplesmente para que o titular exerça seus direitos nem recusar de forma total a portabilidade prevista pela lei. As solicitações de Kael devem ser analisadas com base nos direitos garantidos pela LGPD e nas possíveis hipóteses legais de conservação ou tratamento dos dados.

c) Quais direitos Kael pode exigir legalmente nesse caso, de acordo com a LGPD? Apresente a fundamentação com base na legislação.

Kael tem o direito de exigir várias coisas da empresa de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD. É importante lembrar que a LGPD é uma lei que protege os dados das pessoas.

Entre essas coisas que Kael pode exigir, estão a confirmação de que a empresa realmente tem seus dados, o acesso a esses dados, a correção de dados que estejam incompletos ou desatualizados e, em alguns casos, a eliminação dos seus dados pessoais.

Kael também pode pedir que a empresa passe seus dados para outro fornecedor, desde que isso esteja de acordo com as regras da legislação e da regulamentação aplicável. Além disso, se a empresa estiver usando seus dados porque ele deu permissão, Kael pode retirar essa permissão e pedir que a empresa elimine os dados que foram usados com base nessa permissão, exceto em casos em que a lei permita que a empresa mantenha esses dados.

Portanto, no caso de Kael, ele pode exigir que a empresa forneça informações sobre seus dados, explique como eles estão sendo usados e faça o que a LGPD manda, desde que respeite as situações em que a própria lei permite que a empresa mantenha os dados.

d) Quais cuidados os profissionais de tecnologia da informação devem adotar, no contexto do caso apresentado, ao lidar com dados pessoais de terceiros?

Fundamente sua resposta com base nos princípios da LGPD.

O tratamento de dados, desde sua coleta até seu armazenamento e uso, bem como seu compartilhamento e exclusão, é de responsabilidade dos profissionais de TI. Você deve garantir que os dados sejam usados exclusivamente para razões legítimas anunciadas pelo titular dos dados.

De acordo com o art. 6 da LGPD, os profissionais devem seguir princípios como limitação de finalidade, adequação, necessidade, transparência, segurança, prevenção e responsabilização.

Assim, por exemplo, colete apenas os dados de que você precisa para que seu aplicativo funcione, assegure o acesso com senhas (apenas) e uma arquitetura de aplicativo, etc.

métodos de autenticação forte, protegendo bancos de dados e garantindo que o acesso seja limitado apenas aos profissionais que dele necessitam.

Além disso, ter processos em vigor para assegurar que os dados sejam mantidos corretos e atualizados é crucial, assim como contar com meios para responder às solicitações de titulares de dados pedindo que seus dados pessoais sejam acessados, corrigidos, alterados ou excluídos (quando permitido).

Dessa forma, espera-se que os especialistas de TI garantam que a empresa gerencie os dados de maneira responsável, transparente e segura, de modo que vaziar ou usar de forma ofensiva qualquer informação comercial seja um pecado empresarial.

e) A LGPD faz a distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Com base nas informações fornecidas por Kael, qual(is) dado(s) pode(m) ser considerado(s) sensível(is) de acordo com a legislação? Justifique sua resposta.

Nenhum dos dados fornecidos por Kael se enquadra na categoria de dado pessoal sensível, de acordo com as definições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

As informações apresentadas como nome, data de nascimento, CPF, telefone, e-mail e endereço são classificadas como dados pessoais comuns, uma vez que servem para identificar diretamente uma pessoa física.

De acordo com o artigo 5º, inciso II, da LGPD, para que um dado seja considerado sensível, ele deve estar vinculado a aspectos mais íntimos ou de maior vulnerabilidade do indivíduo, tais como:

- Origem racial ou étnica;
- Convicção religiosa ou opinião política;
- Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político;
- Dados referentes à saúde ou à vida sexual;
- Dados genéticos ou biométricos.

Como nenhum desses elementos esteve presente nas informações fornecidas, não há incidência de dados sensíveis no caso em questão.

Vale ressaltar que, embora o CPF seja um documento de extrema relevância que exige rigor na proteção e na guarda de informações, a legislação não o classifica como um dado sensível, mas sim como um dado pessoal ordinário. Portanto, todas as informações de Kael são tratadas estritamente como dados pessoais comuns.